

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NITERÓI

PROCESSO Nº 0808595-36.2026.8.19.0002

DOCUMENTO:	Autuação e Deferimento da Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos
ID DOCUMENTO PJe:	274550507
DATA DO ATO:	08/04/2026
NOME DO RÉU:	LUCAS DIAS OLIVEIRA (LUCAS TAXISTA)
NATUREZA:	Decisão / Autuação

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Comarca de Niterói
4ª Vara Criminal da Comarca de Niterói
, S/N, 11º ANDAR, NITERÓI - RJ - CEP: 24020-069
DECISÃO
Processo: 0808595-36.2026.8.19.0002
Classe: AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280)
AUTORIDADE: RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EST. DE SEGURANCA PUBLICA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FLAGRANTEADO: LUCAS DIAS OLIVEIRA, CARLOS SERGIO APOSTO GARCIA
1-Autue-se. Notifiquem-se os acusados na forma do artigo 55, § 1º, da Lei nº 11.343/06, ficando cientes de que deverão nomear patrono para representá-los nos autos, sob pena de não o fazendo no prazo legal, ser-lhes nomeado Defensor Público.
2-Atenda-se cota ministerial.
3-Determino a destruição das drogas apreendidas na forma do artigo 50, § 3º, da Lei 11.343/06, salientando-se que deverá ser guardada amostra necessária para realização do laudo definitivo, conforme dispositivo legal. Oficie-se a Autoridade Policial para cumprimento.
4-Em cumprimento à Resolução 356 de 27/11/2020 do Conselho Nacional de Justiça, verifiquei, nestes autos, que houve bem apreendido, e que nesta data foram cadastrados os referidos bens, no sistema SNGB, conforme documento que segue em anexo.
5-O Ministério Público, em sua cota item 4 da denúncia index 274364972, pugnou pela quebra do sigilo de dados contidos nos aparelhos telefônicos apreendidos em poder dos denunciados, com a extração integral de seu conteúdo (mensagens, registros de chamadas, contatos, arquivos de áudio, imagens e demais dados relevantes à instrução criminal).
Narra a inicial acusatória que os denunciados foram presos em flagrante transportando expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, havendo indícios de atuação coordenada e divisão de tarefas típicas da traficância, inclusive com utilização de aparelhos celulares para comunicação entre os envolvidos.
Pelo breve relatório. Decido.
A Constituição da República assegura a inviolabilidade das comunicações e dos dados, ressaltando, contudo, a possibilidade de mitigação mediante ordem judicial fundamentada, nos termos do art. 5º, XII.
No caso em análise, a medida postulada revela-se adequada, necessária e proporcional, diante das circunstâncias concretas dos autos.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, bem como pelos demais elementos informativos coligidos no flagrante.

Os indícios de autoria recaem sobre os denunciados, que foram presos em situação de flagrância, havendo, ainda, elementos que indicam atuação conjunta e previamente ajustada, com divisão de funções (transporte e furtador), circunstância que reforça a necessidade de aprofundamento investigativo.

A análise dos dados armazenados nos aparelhos telefônicos apreendidos mostra-se meio idôneo e, no caso concreto, imprescindível para o esclarecimento dos fatos, especialmente para a identificação de eventuais coautores, partícipes, rotas de tráfico, origem e destino da droga, bem como para a aferição da existência de organização criminosa.

Conforme destacado pelo Ministério Público, em delitos de tráfico de drogas, notadamente quando praticados de forma estruturada, os meios de comunicação eletrônica constituem importante ferramenta para a prática delitiva, sendo, muitas vezes, a única forma eficaz de elucidação da dinâmica criminosa.

Registre-se, ainda, que os crimes imputados (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006) são punidos com pena de reclusão, preenchendo-se, assim, os requisitos legais para a adoção da medida.

Por fim, a diligência pretendida não se mostra excessiva, sendo possível delimitar seu objeto aos dados de interesse para a persecução penal, preservando-se, na medida do possível, a intimidade dos investigados.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido ministerial para:

a) AUTORIZAR a quebra do sigilo de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos denunciados CARLOS SÉRGIO APOSTO GARCIA e LUCAS DIAS OLIVEIRA, id 272579570/272579587.

DETERMINAR a extração e análise do conteúdo integral dos dispositivos, compreendendo, dentre outros:

mensagens (SMS, WhatsApp e congêneres);
registros de chamadas;
agenda de contatos;
arquivos de áudio, imagem e vídeo;
dados de aplicativos relacionados à comunicação;

A diligência deverá ser realizada por perícia técnica oficial, resguardando-se a cadeia de custódia e limitando-se a análise aos elementos relevantes para a investigação dos fatos narrados na denúncia;

Após, junte-se o laudo aos autos, mantendo-se, se necessário, o sigilo das informações.

Cumpra-se.

NITERÓI, 8 de abril de 2026.

JULIANA GRILLO EL JAICK

Juiz Titular

|

|

Assinado eletronicamente por:

JULIANA GRILLO EL JAICK

08/04/2026 14:49:11

<https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

ID do documento:

274550507

|

|

26040814491156000000260410276

Imprimir

Gerar PDF